

מסורת הש"ס

א) ותוספתא פ"ט דהלכות ה"ד מיר נדל: אהלנת פ"ח מ"ב, ב) תוספתא שם א, זכרות יט: ערובין ל' מ"ק ה: חגיגה כה: פסחים כז: כתובות מח: נזירות כט, ד) (נעמ"ש זכרות יט: על הגליון, ט) גיטין י: קדושין עב, ו) (שופטים יט יד), ז) וינמות פא.), ח) ז"ל כדלמך בתוספתא דלהלנת (פ"ט ה"ד) ולטו הן סכמות אילן המיסקר על הארץ ר' יהודה אומר כי ותולעס כי ועי' זכריות שמשון פ"ח דלהלנת (מ"ז, ט) ערך נר,

תורה אור השלם

- לא תסיג גבול רעך אשר גבולו ראשונים בגזלתך אשר נתן לך לרשותך.

דברים יט יד

- לא תקלך חרש ולפני עור לא תתן מבשרו ויראתך ויגברו העבדים: (א) ויראת פני: (ב) ד"ה מק"ל וכו' עובר לנעשה פל"ל ומיתב מנסה נמחק: (ג) וית' ד"ה ויחלמא

היך חומרות הס"ד:

- והי' דמי הפרס וכו' וחסיד יחד כולם והלשונים: (ח) ד"ה אמר וכו' דלמא טמא הוא וי"ל:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אילן וכו' קבר תחת אחד האהלנת: (ב) ד"ה פרעות אבנים גדולות: (ג) ד"ה בית הפרס וכו' רננן כל סביבות: (ד) ד"ה שאין וכו' הכסות הס"ד ואח"כ מ"ה במהלךך כו' שיהבתי מאלך על פני: (ה) ד"ה מק"ל וכו' עובר לנעשה פל"ל ומיתב מנסה נמחק: (ו) וית' ד"ה ויחלמא וכו' היך חומרות הס"ד: (ז) ד"ה בית הפרס וכו' וחסיד יחד כולם והלשונים: (ח) ד"ה אמר וכו' דלמא טמא הוא וי"ל:

גליון הש"ס

רש"י ד"ה הקאביל מ"ה ודרימה בטמא באדורה וכו', תמיהת זא חלילת תרומה טמאה אסור רק נעשה ע"י יבמות ענ ע"ז ע"ע:

הגהות הגר"א

[א] גמ' אצניס פרעות, מיתב אצניס נמחק:

הגהות מהר"ב רינשבורג

[א] גמ' מדר מלו לא מסוג, כיצ עיין מנ"ח פ"י מקטן פ"ק כ ופסיוס משניות נאמנים משפטי דוד"ק:

תום' הרא"ש

בבבן טמא, ותרומה ומה בכך אפי' הוא טמא אסור ליכנס בבית הקברות ודבניו מבטיא ליה גבוי וכתן (בבית הקברות) אי בעי שרייה למלקות, ואמרין גמי בפ"א מינין אמר רב הונא נזיר שהוא עומד בבית הקברות והושיטו לו מתו ומת אחר חייב, וי"ל דכותאי לית להו הא דרב הונא אלא סברי כשהוא טמא אינו מוזהר עד מלחושין טומאה: אילין המיסקר על הארץ, מיירי שידוע לנו בדואי שמת קבור תחתיו ואינו יודע לנו תחת איזה מן הענפים ואין הכותי נאמן לומר תחת ענף אחד הוא קבור ואין הוא הולך תחת שם הענפים שאינו מקפיד על ספק טומאה כדמיתב בסמקון דאינו נאמן אלא בחולץ על פני כולה, ומה שפירש"י אילין הסמקון לבית הקברות ופעמים קטן אביל שם אורחא ומילתא נקט אביל ליעולם צריך שיהא דואי ושביל מת קבור תחתיו שאם היי' ספק לא היי' הכותי נאמן אפי' כן היי' ספק ברה"ק בספק טומאה ברה"ק ספיקו טהור הכא גזור רבנן: בית הפרס, פירש"י על שם

דם הנדה פרק שביעי נדה

מאי דרוש, כותיים שאין קוצרים את הנפלים: לא ספיג גבול רעך, ומוקמינן לה בספריי' במוכר קצרי אצותיו: **נאמנין לומר קברנו**, דמדי' דלוריימא הוא טומאת המת: **והא לים להו ולפני עור לא ספן מכשול**, לא דרשי ליה במחטא' את חזירו ולא איכפת להם אם אנו

חוטאים על פיהם: **זבה**, כותי עומד שם: **דקאיל מינה**, * ותרומה טמאה באזהרה לטהור וכ"ש לטמא: **לא בקאי ציזירה**, וכי קצרי נפל לא ידעי דהוא בן מ' יום וסברי מיא בעלמא הוא ואינו מטמא: **בטיטוק**, זבהמה דקה ופוטרי את הבהמה מן הזכורה ובזכורות (דף כ"א): מפרש מאי טיטוק שמזבזבט ומוילא' דס דרך רחם וזהו הולד שימחו ויולא הלכך זבא אחריז אינו זכור והמי כותיים לא בקאי' בטיטוק וימינין דלא טינף ואמרו טיטוק הוא ופוטרי' את זבא אחריז קמ"ל: **על ציון**, לציין וסומנין עליהן ועבדינן טהרות היכא דלא ציינו: **אילן המיסקר על הארץ**, והוא סמון לדרך בית הקברות וימינין דמיתרמי בין השמשות וקצרי המת ואם הענפים מוצדלים שאין האהל שלם וידוע ודאי שיש קצר תחת⁽⁶⁾ האהלות ואין ידוע איזה הוא והכותי מעיד על אחד זה טהור אינו נאמן לפי שאינו חש על הספק ומולה הטומאה זבאהל שני מספק: **פרעות**,⁽⁷⁾ גדולות וזולטות מן הגדר וקצרו תחת אחת מהן ואין אנו יודעין תחת איזהו מהן וזא כותי והעיד על מקתנן שהן טהורות אינו נאמן משום דלספקא לא חיש ותולה הספק באלמות: **בית הפרס**, שדה שנחרש זה קצר ואוקמי רבנן ⁽⁸⁾ על סביבות הקצר מאה אמה בספק טומאה שדיקדקה המחרישה את העצמות ומגלגלת: **מנפת**, דבשר ליכא ועלם כשעורה לא מטמא אלא במגע ובמשא הלכך מנפת כדי שלא יגעו רגליו זו והולך: **שנידש**, זרגלי אדם שהרגלים נושאים את העצמות ושחקוס: **פרס**, לשון דבר שזור ופרוס על שם שנפרסו העצמות: **בית ארבעס סאין**, היינו ק' על ק' שהרי חצר המשכן מאה על חמשים והוא בית סאתים: **שדה שאזב**

זה קצר, מיקרי גמי בית הפרס ורבנן גזרו זכולה דתניא במועד קטן (דף ה:) ג' בית הפרס הן שדה שאזב זה קצר ושנחרש זה קצר ושדה זוכין: **שאין מעיד אלא על גופו של קצר**, דכיוון דלמרי אין שם קצר זרות זה על גופו של קצר הוא מעיד וגופו של קצר דלוריימא ובדלוריימא מהימיני, אלמא נאמנין על בית הפרס ועל (בית) הסככות⁽⁹⁾: **מהלך על פני כל השדה**, דכיון דעל פני כולה מהלך ודאי פשיטא ליה דניטלה הטומאה משם ומתני' דקמתי דאין נאמן כגון שאינו מהלך על פני כולה שמשירי רוח אחת הלכך אפילו במקום שעבר אינו נאמן משום דליהו לספקא לא חייש: **מאי למימרא**, נהי דלספק לא חייש לודאי חייש וכיון דפשיטא לן דקצר הוה זה והוא מהלך על פני כולה הרי עובר על מקום הקצר ואי לאו דקים ליה שניטלה הטומאה לא עבר: **לרועה נפקא**, מן השדה ונקרחת על שם שדה זו ושם הוא תולה את מקום הטומאה והכא עבר מספקא דלספקא לא חייש: **קמ"ל** כיון דעל כל ד' רוחותיה עובר ⁽¹⁰⁾ זכוכה לרצועה לא חיישינן: **לאפויו סחומין**, אין נאמנין לומר עד כאן תחוס שצת דתחומין דרבנן וכותיים לא קצירא להו: ויין נסך, דאין כותי מקפיד על מגע עובד כוכבים:

הדרן עלך דם הנדה

הקצרות לקוצרו ופעמים שנשכח שם ולא הוסר וזהו יאוש בעלים: **בִּית הפרס** שנידש שחור, אשדה שנחרש זה קצר קאי דמספקינן לעלם כשעורה ק' אמה סביבות הקצר דכיון שנידש וגרמס זרגלים י"ל שהוליכו כשעורה משם אבל אשדה שאזב זה קצר לא שייכא דך קולא: **מִלֵּא מענה ק'** אמה, בתוספתא דלהלנות (רפ"ו) מפרש דסך ק' אמה היינו לכל רוח: **אִמָּר ר'** יוחנן במהלך ובא ע"פ פני בורא, אבל בשדה שנחרש זה קצר אפילו מהלך וזא על פני כולה לא מהימן דאין כאן אלא ספקא דרבנן שמה הסיט עלם כשעורה ואין הכותי חושש עליה וא"ת כי היכי דציין קצרות דמהימן אלדלוריימא דלדוקימנא זבהן עומד שם ה"נ לייתי במתני' דמהימן אסככות ופרעות ובמהלך על פני כולה וי"ל דלא חשיבא ליה למתני' רבותא לאשמועינן דלא חיישינן לרצועה נפקא ועוד אצית הפרס דנחרש זה קצר לא מהני מהלך וזא על פני כולה כדפירשית אלא דוקא זבאב זה קצר וא"ת ובאזב גמי היכי מהני דלמא ⁽¹⁾ טמאה היא וי"ל דמיירי דנקיט תרומה ואכיל מינה כדקאמר לעיל וזה"ה דנקט ולא אכיל וכגון שידוע לנו שהיא טהורה דלא הוה כותי מטמא לה:

הדרן עלך דם הנדה

דם הנדה פרק שביעי נדה

נו.

וּדְלִמָּא כהן טמא הוא, ואע"ג דטמא גמי אסור לשהות זבית הקצרות דזנוזיר בפרק מי שאלמר (דף יז, א) בעי נזיר והוא זבית הקצרות מי בעי שהייה למלקות או לא ובפרק ג' מינין (שם דף מז:) אמר רב הונא נזיר שעומד זבית הקצרות והשיטו לו מתו או מת אחר חייב וטעמא לפי שמוסיף טומאה עליו דכחצורים עושין את האחר אב הטומאה כדלמר התם כותיים לית להו הך ⁽¹⁾ מימרות: **ובנה** אצלו ציון, במועד קטן (דף ה:) מפיק מהכא ציון של בית הקצרות וא"ת ולר"ש דלמרי' אין קצרי עובדי כוכבים מטמאין זבאהל היכי מפיק מהכא הא אמר דמו"ק דאין מצינין אלא על טומאת אהל וי"ל מדמצינין לפי שעה ציון משום טומאת מגע ומשא אס כן לכל הפחות יש לציין בטומאת אהל ולמאי דבעי למימר זבאהל על יצמחו

(יבמות דף ס"א), דלר"ש מתו עובדי כוכבים לא מטמאי אפילו במגע ובמשא פיקי ליה לר"ש ציון מדרשא אחריתי דהתם וציון דגבי גוג לאו משום טומאה אלא לנקות הארץ מן הממס וכו"ת ולר"ש דדריש (שם) דאין עובדי כוכבים קרויין אדם לא כתיב ורלא עלם אדם וי"ל דנקט אדם לאפוקי דס"ד דקצרו שם עצמות זבהמה **אִילָין המיסקר**, מיירי זידוע שיש מת קצור שם אך שאין ידוע

תחת אצו ענף ואין כותי נאמן לומר שאינו קצור תחת ענף זה אפילו הולך תחתיו דאין מקפיד על ספק טומאה ודוקא במאחיל על פני כולה אמר בסמקון דנאמן ומה שפ"ה אילן בסמקון לבית הקצרות ופעמים קוצרין שם זחנס פירש כן כיון שזריך לפרש זידוע שמת קצור שם דבספק לא היה נאמן אפילו היה מהלך על פני כולה ואע"ג דספק טומאה זברה"ר טהור הכא גזור רבנן והא דקאמר לקמן בפ"צ (דף סח:) דסככות ופרעות לאו אהל הוא ורבנן גזרו עלייהו לאו דוקא קאמר דלאו אהל הוא דבדאי קצור שם איירי כדפי' אלא כלומר הך טומאת אהל אינה אלא מדרבנן דברה"ר ספקו טהור א"י הענפים

המוצדלין זה מזה רואים אותם כאילו הן סמוכות ליחשזב אהל ⁽²⁾ כדלמר זבאהלות (דף סט) המיסקר על הארץ רבי יהודה אומר רואין התחמוות כאילו עולות למעלה והעליונות כאילו יורדות למטה והם היו נוגעות זו בזו כפותח טפח מציאות ומולות כו': **בִּית הפרס**, על שם פריסה שהעצמות נפרסים צמדרס רגלים או ע"י מחרישה ובשדה שאזב זה קצר לא שייך האו טעמא וקרי ליה צפ"ק דמועד קטן (דף ה:) בית הפרס ושמה אגב דקרי בית הפרס לשדה שנחרש זה קצר קרי גם לאזב בית הפרס א"י לשון בית הפרס על שם שפרסות רגלי אדם נמנעות מלילך שם מפני הטומאה ובפ"ק (דף ה:) תניא גבי בית הפרס הוא שדה שנחרש זה קצר ושאזב זה קצר ושדה זוכים ומפרש טעמא דשדה זוכים משום יאוש בעלים ואנשי בית הקצרות זאין לקראתו וזוכים יחד ⁽³⁾ וכו' והראשונים חוריים לביתם ואלו נוטלין אותו ומוליכין אותו לקוצרו ואותו שדה טמא דשמא נדלדלל ותמנענע מעט מעט ממנו ונפל ושכחוהו ורבינו שמואל פ' פעמים שבני העיר מניחין אותו שם לפי שסוצרין שאנשי בית הקצרות יצואו ויטלו אותו ובני בית הקצרות ונשאר שם ועוד פ'י שם שדה כוכין שדה שיש זה כוכין ומניחין המת שם לפי שעה עד שיהו פנוים להוליכו לבית

הקצרות לקוצרו ופעמים שנשכח שם ולא הוסר וזהו יאוש בעלים: **בִּית הפרס** שנידש שחור, אשדה שנחרש זה קצר קאי דמספקינן לעלם כשעורה ק' אמה סביבות הקצר דכיון שנידש וגרמס זרגלים י"ל שהוליכו כשעורה משם אבל אשדה שאזב זה קצר לא שייכא דך קולא: **מִלֵּא מענה ק'** אמה, בתוספתא דלהלנות (רפ"ו) מפרש דסך ק' אמה היינו לכל רוח: **אִמָּר ר'** יוחנן במהלך ובא ע"פ פני בורא, אבל בשדה שנחרש זה קצר אפילו מהלך וזא על פני כולה לא מהימן דאין כאן אלא ספקא דרבנן שמה הסיט עלם כשעורה ואין הכותי חושש עליה וא"ת כי היכי דציין קצרות דמהימן אלדלוריימא דלדוקימנא זבהן עומד שם ה"נ לייתי במתני' דמהימן אסככות ופרעות ובמהלך על פני כולה וי"ל דלא חשיבא ליה למתני' רבותא לאשמועינן דלא חיישינן לרצועה נפקא ועוד אצית הפרס דנחרש זה קצר לא מהני מהלך וזא על פני כולה כדפירשית אלא דוקא זבאב זה קצר וא"ת ובאזב גמי היכי מהני דלמא ⁽¹⁾ טמאה היא וי"ל דמיירי דנקיט תרומה ואכיל מינה כדקאמר לעיל וזה"ה דנקט ולא אכיל וכגון שידוע לנו שהיא טהורה דלא הוה כותי מטמא לה:

הדרן עלך דם הנדה

עין משפט

נר מצוה

ל א ב מיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ב:

לא א ג מיי' פ"ו מהל' קרנן פסח הלכה ח:

לב ד ה מיי' פ"י מהלכו טומאת מת הלכה א:

מוסף רש"י

ובנה אצלו ציון, סימן שיש כאן עלם של מת כדי שיפרטו ממנו הולכי דרכים ועושי טהרות (יחזקאל ט' טח), מנפת אדם איתו טמא זבאהל, וכשמנפת לפני רגליו, אם יש עלם עלם גדול נראה מאליו ועלם קטן נראה גנפיהו ואינו מסיטו זרגליו (ועובין ל' וכע"ז פסחים כג:) וטמא איתו מטמאו דהא אין טומאת אהל בעצמות אלא רוח

גזין וזיו מנין (פסחים וכע"ז כח) וכן דייקא לעשה פסח אשחמי ולא לואכיל תרומה דלמדינן בחומר קדוש (ברכות

שם), בית הפרס שנידש, דמיסת רגלו בני אדם (שעריין ל' וכע"ז בחובות ט' ובכורות כט), וס' דייקא לעשות פסח אשחמי ולא לואכיל תרומה דלמדינן בחומר קדוש (ברכות כח) ובכורות ט' שזי' אשחמי לעלם כשעורה שלא יאס נדש זרגל (בכורות ט' ח) וז' שזי' אשחמי לעשות פסחו ודיוק אס נדש ועיור, אבל לאכילת תרומה לא מסמין עלם, זיכיל להמחק, וזית הפרס מדמריש' ולא בעצמיוס במקום כרת דספק (פסחים כג), מאה אמה, שכן שיעור שהמחרישה מולכת את עצמות המת ודלמא נעט או הסיט המהלך נז' את עלם כשעורה שטמא' מנעט ובמשא

הדרן עלך דם הנדה

תום' הרא"ש (המשך)

שהעצמות נפרסין ונפרסין במדרס רגלי אדם או ע"י המחרישה ואע"י דבשרה שאזב בו קצר לא שייך האי טעמא וא"ת קרי ליה בית הפרס בפ"ק דמועד קטן, וי"ל דאגב שקרי לשדה (שנאבד) [שנחרש] בו קצר בית הפרס קרי ליה גמי להאי הכי א"נ לשון בית הפרס הוי על שם שפרסות רגלים גמנעין לילך שם מפני הטומאה, בפ"ק דמועד קטן (וי"ל דאגב) תניא ג' בית הפרס הן שדה שנאבד בו קצר ושדה שנחרש בו קצר ושדה בזוכין ומפרש שדה בזוכים משום יאוש בעלים ומפרש כערוך דשרדה מיוחד' יש שקוצרי המת מביאין אותו עד אותו מקום ואנשי בית הקברות באין לקראתם ובוזיין ומספדיין שם ביחד והוראשנים חוריים לביתם ואלו נוטלים אותו ומוליכים אותו לבית הקברות ואותו השדה טמא שמה נדלדלל ותמנענע ממנו מעט ונפל שם ושכחוהו, ורשב"ם פ' פעמים שבני העיר מביאין אותו שם וסוצרין שאנשי בית הקברות יטלוהו משם ובני הקברות סוצרין שאנשי העיר וליוכוהו לבית הקברות ונשאר שם והווי יאוש בעלים: במהלך ובא על פני כולה, ובכחן אכילת תרומה כדלעיל, אבל בשדה שנחרש בה קצר אפי' אם מהלך על פני כולה אינו נאמן דספק הוא אם יש טומאה כלל דשמא לא נשאר עצם כשעורה שלא נחרש במחרישה וכותי לא חייש לספק טומאה: **רצועה נפקא**, ובאילן שמה היי' ענף יוצא מן האילן ונקצץ ותולה בו הטומאה, ותימא כיון שאומ' מניחין נאמנין על ציון הקבר לייתי גמי נאמנין על (הקברות) (הסככות ופרעות) ולוקמא במהלך על פני כולה וי"ל דלא חשיב ליה חורשן הך דאצורו רצועה נפקא כמו אסור לא בקאי' ביצירה ובטיטוק וציין שהוא מדרבנן: **סליק פייקא**